

Italien bleibt für Geflüchtete zuständig; EuGH: Deutschland ist nicht automatisch für Dublin-Flüchtlinge zuständig auch wenn Rom sich weigert, sie zurückzunehmen....

Italien bleibt für Geflüchtete zuständig; EuGH: Deutschland ist nicht automatisch für Dublin-Flüchtlinge zuständig auch wenn Rom sich weigert, sie zurückzunehmen

taz, die tageszeitung

Freitag 20. Dezember 2024

Copyright 2024 taz Verlags und Vertriebs GmbH All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 6

Length: 310 words

Byline: Christian Rath

Highlight: EuGH: Deutschland ist nicht automatisch für Dublin-Flüchtlinge zuständig auch wenn Rom sich weigert, sie zurückzunehmen

Body

Aus Freiburg Christian Rath

Seit zwei Jahren weigert sich Italien, Flüchtlinge zurückzunehmen, für deren Asylverfahren das Land eigentlich zuständig ist. Das ist keine systemische Schwachstelle des italienischen Asylsystems, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden hat. Italien blieb also (theoretisch) zunächst für diese Asylverfahren zuständig. Dies betrifft auch Zehntausende Personen in Deutschland.

Nach der Dublin-III-Verordnung muss in der Regel der EU-Staat ein Asylverfahren durchführen, in dem ein Flüchtling erstmals EU-Boden betrat. Als die rechte Regierung von Giorgia Meloni in Italien ins Amt kam, kündigte sie im Dezember 2022 gleich an, dass Italien wegen Überlastung keine Flüchtlinge mehr aus anderen EU-Staaten zurücknehmen wird.

Dennoch wurden Asylanträge in Deutschland weiterhin als unzulässig abgelehnt, wenn sich herausstellte, dass der Flüchtling zuvor in Italien war. Das Oberverwaltungsgericht Münster wollte nun vom EuGH wissen, ob dies nicht eine systemische Schwachstelle des italienischen Asylsystems ist, sodass sofort Deutschland für das Asylverfahren zuständig wäre.

Der EuGH verneinte dies. Nur systemische Schwachstellen, die zu menschenunwürdiger Behandlung oder Verelendung führen, lassen das Asylverfahren sofort übergehen. Die bloße Verweigerung der Nicht-Rücknahme genüge nicht, so der EuGH.

Nach Informationen von Pro Asyl erhalten diese Flüchtlinge dennoch ein Asylverfahren in Deutschland, wenn binnen sechs Monaten keine Überstellung nach Italien möglich ist. Dann geht die Zuständigkeit nach den Dublin-Regeln doch auf Deutschland über. Eigentlich müsste die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einleiten. Bisher hat sie darauf aber verzichtet, wohl um Giorgia Meloni nicht zu verärgern.

Italien bleibt für Geflüchtete zuständig; EuGH: Deutschland ist nicht automatisch für Dublin-Flüchtlinge zuständig auch wenn Rom sich weigert, sie zurückzunehmen....

Eigentlich müsste die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien einleiten

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); EUROPÄISCHE UNION (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (91%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (91%); GERICHTSHÖFE (77%); VERTRAGSVERLETZUNG (77%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); ROM, ITALIEN (88%); FREIBURG, DEUTSCHLAND (58%); MÜNSTER, DEUTSCHLAND (56%); EU-MITGLIEDSTAATEN (94%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (90%); EUROPA (88%)

Load-Date: December 19, 2024

End of Document